

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 26/05/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Permiso de investigación Tres Amigos número 4239 (expediente PRO-TO-25-3422), situado en varios términos municipales de la provincia de Toledo, cuya promotora es Toletum Metálica SL. [2026/4295]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, por el órgano ambiental, para analizar los efectos significativos sobre el medio ambiente que pudieran tener antes de su adopción, aprobación o autorización por el órgano sustantivo.

El proyecto objeto de este informe vistas sus características, y de acuerdo a la normativa autonómica, se encuadra en lo dispuesto en el Anexo II. Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales, apartado e) Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales. Otorgamiento de permisos de investigación, autorizaciones y cualquier tipo de concesión minera, incluyendo sus prórrogas, así como los préstamos de obras (proyectos no incluidos en el anexo I).

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

El órgano sustantivo y el órgano ambiental concurren, en este caso, en la Consejería de Desarrollo Sostenible, siendo competente en materia de minería, de acuerdo con la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, la Dirección General de Transición Energética; y en materia propiamente ambiental, la Dirección General de Calidad Ambiental. Por tanto, la evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Toledo, conforme al Decreto 6/2024, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 112/2023, de 25 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y a las resoluciones de 27.09.2023 y 24.05.2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

De acuerdo con la solicitud del procedimiento ambiental, el promotor es la sociedad mercantil Toletum Metálica SL.

Se trata de un proyecto, cuyo objeto es la investigación de recursos de la Sección C), regulados por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, para minerales metálicos, concretamente: cobre, estaño, oro, plata, zinc, plomo, wolframio y telurio; y como minerales accesorios en los estériles se encontrarían el grafito, feldespato y cuarzo, susceptibles de ser beneficiados. El objetivo de esta etapa es la toma de datos de campo en las áreas de trabajo definidas en la etapa anterior.

El proyecto abarca una superficie de 300 cuadrículas mineras, afectando a los términos municipales de: Gálvez, Polán, Totanés, Cuerva, Pulgar, Mazarambroz, Ajofrín, Chueca, Orgaz, Nambroca, Villaminaya, Almonacid de Toledo y Mascaraque, todos ellos de la provincia de Toledo. El perímetro del Permiso de investigación queda definido por las siguientes por coordenadas geográficas U.T. M (ETRS89):

Vértice	Coordenada X	Coordenada Y	Vertice	Coordenada X	Coordenada Y
1	390,037.2	4,399,564.5	41	426,174.6	4,394,815.4
2	390,989.3	4,399,550.9	42	427,127.2	4,394,806.4
3	390,980.6	4,398,934.3	43	427,115.6	4,393,573.2
4	393,837.1	4,398,894.3	44	427,591.9	4,393,568.6
5	393,811.5	4,397,044.5	45	427,568.7	4,391,102.3
6	394,287.7	4,397,037.9	46	422,326.9	4,391,153.4
7	394,270.7	4,395,804.7	47	422,358.0	4,394,236.4
8	397,128.4	4,395,765.9	48	422,834.4	4,394,231.6
9	397,111.9	4,394,532.6	49	422,859.1	4,396,698.0

10	398,064.6	4,394,520.0	50	416,668.7	4,396,762.6
11	398,056.4	4,393,903.4	51	416,682.1	4,397,995.8
12	400,438.3	4,393,872.2	52	413,825.4	4,398,027.3
13	400,430.3	4,393,255.6	53	413,811.6	4,396,794.1
14	401,859.6	4,393,237.2	54	413,335.4	4,396,799.5
15	401,867.5	4,393,853.9	55	413,328.4	4,396,182.9
16	402,820.2	4,393,841.7	56	411,899.7	4,396,199.1
17	402,828.0	4,394,458.3	57	411,885.6	4,394,965.9
18	408,544.1	4,394,388.2	58	410,933.0	4,394,976.9
19	408,580.8	4,397,471.2	59	410,925.9	4,394,360.3
20	410,485.4	4,397,448.8	60	409,973.2	4,394,371.4
21	410,478.2	4,396,832.2	61	409,965.9	4,393,754.8
22	411,906.8	4,396,815.7	62	407,107.7	4,393,788.8
23	411,913.9	4,397,432.3	63	407,100.2	4,393,172.2
24	412,390.0	4,397,426.8	64	402,336.0	4,393,231.2
25	412,397.1	4,398,043.4	65	402,328.2	4,392,614.6
26	412,873.2	4,398,038.1	66	396,134.2	4,392,695.7
27	412,880.2	4,398,654.7	67	396,142.5	4,393,312.3
28	413,356.2	4,398,649.3	68	395,189.7	4,393,325.2
29	413,363.2	4,399,265.9	69	395,198.1	4,393,941.8
30	418,599.6	4,399,208.6	70	394,721.7	4,393,948.3
31	418,586.5	4,397,975.4	71	394,738.6	4,395,181.5
32	420,014.8	4,397,960.3	72	393,785.9	4,395,194.6
33	420,027.7	4,399,193.5	73	393,794.5	4,395,811.2
34	423,835.9	4,399,154.8	74	392,365.6	4,395,831.1
35	423,823.7	4,397,921.6	75	392,374.3	4,396,447.7
36	426,204.3	4,397,898.4	76	390,945.6	4,396,467.9
37	426,192.4	4,396,665.2	77	390,963.1	4,397,701.1
38	424,763.8	4,396,679.1	78	390,486.9	4,397,707.9
39	424,751.8	4,395,445.9	79	390,495.7	4,398,324.5
40	426,180.6	4,395,432.0	80	390,019.6	4,398,331.3

La cartografía de afloramientos se realizará a una escala 1:5,000 a 1:2,500 y se utilizarán GPS de mano para la georreferenciación de los datos.

La ejecución de estas tareas de investigación se planificará cuidadosamente, garantizando el mínimo impacto sobre el medio. Una vez finalizados los trabajos, se procederá a la retirada de cualquier material, herramienta o residuo generado durante la realización de estos. Por otro lado, se vigilará en todo momento que los trabajos se realizan de forma segura desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales.

El programa de investigación consta en 3 fases secuenciales y que se subdividen en etapas (Fase 1: Investigación de reconocimiento, Fase 2: Investigación de Detalle y Fase 3: Fase de Proyecto). Se inicia con un reconocimiento general de la zona con recopilación de información, exploración de campo inicial con el objetivo de definir zonas de interés (métodos geofísicos y geoquímicos). En las zonas seleccionadas, posteriormente, se realizará una exploración más detallada con calicatas y/o sondeos en zonas específicas cuando así sea requerido. Para esta fase de investigación inicial, se evalúa la realización de tres calicatas y dos sondeos (por circulación inversa o recuperación de testigo). Para las potenciales fases del proyecto, se considera de vital importancia en esta etapa final, la selección de un método minero que minimice el impacto (por ejemplo, minería de interior) y la generación de residuos mineros mediante relleno de los huecos excavados con estéril, pre-concentrado en mina (por ejemplo "ore sorting" Tomra) y otros adecuados.

El Proyecto de Investigación se plantea con el desarrollo de tres fases, cuya ejecución (en el caso de la segunda y tercera) está condicionada por los resultados de las anteriores:

Fase I: Reconocimiento geológico del terreno, mediante cartografía geológica detallada y con métodos geofísicos (gravimetrías de detalle, sísmica de reflexión, explotaciones minerales pasivas, etc.), además de métodos electromagnéticos con mediciones de conductividad. Se realizará la definición de las áreas de interés.

Fase II: Posible perforación de sondeos y/o apertura de calicatas en áreas de interés.

Fase III: Evaluación mineralurgia y de recursos mineros que incluye mineralogía, hundido denso, difracción rayos X, granulometría y leyes, concentración en mesa y concentración en espirales.

Se estima planificar aproximadamente seis (6) sondeos mecánicos con recuperación de testigo continuo, ya que es el método más fiable para obtener la máxima información posible desde el punto de vista geológico y geoquímico. Las profundidades o longitudes de perforación estimadas estarían en el rango de los 80-150 m por sondeo. Una vez realizados los sondeos y obtenidos los resultados, se realizará el procesado, interpretación y análisis de los mismos con el objetivo de realizar la modelización del cuerpo mineralizado.

Durante la fase de proyecto, después de haberse desarrollado un modelo geológico y seleccionado de forma más precisa, las zonas con mayor potencial (a partir de las fases 1 y 2), se realizará una evaluación mineralurgia y de recursos mineros con el objeto de conocer la viabilidad de recuperación de las sustancias potencialmente identificadas desde un punto de vista geológico.

Una vez obtenidos los resultados de la campaña de sondeos, se realizará el procesado, interpretación y análisis de los mismos con el objetivo de realizar la modelización del cuerpo mineralizado.

En cuanto al Plan de Restauración, se realizarán las siguientes fases:

- Restitución del terreno.
- Siembra y revegetación, que contempla las especies empleadas, la implantación de la vegetación, las operaciones posteriores a la plantación y la siembra.

En cuanto al Plan de Gestión de Residuos Mineros, teniendo en cuenta que en el permiso de investigación no se recoge la construcción ni ubicación de ninguna instalación de residuos mineros, así como el depósito de estos, al gestionarse el único residuo de carácter minero a producir, mediante

Al final de esta fase se evaluarán los datos obtenidos, siendo recogidos en un informe geo minero donde se detallará el cálculo de reservas y de recursos existentes; y en un estudio de viabilidad técnico-económico del proyecto minero.

En ningún caso se concreta la localización de las calicatas, ni de los sondeos.

En cuanto a las alternativas, se plantean las siguientes:

Alternativa 0: La alternativa cero supone no llevar a cabo los trabajos de investigación geológica minera propuestos. Al no realizarse ninguna acción, no se originará ningún impacto. La existencia de recursos desconocidos resulta peyorativa.

Alternativa 1: Los impactos originados por la investigación serán mínimos si se considera que el proyecto de investigación propone como posibles acciones con incidencia la perforación de sondeos y/o la apertura de calicatas. En este caso se trata además de la investigación de minerales, tales como el cobre y el wolframio, considerados materias primas “estratégicas” por la C.E.E., lo que resulta un valor añadido en la investigación que se propone.

Existen dos alternativas iniciales en la fase de investigación del P.I., que ya han sido evaluadas en la confección del proyecto de investigación al darles prioridad en el reconocimiento inicial del terreno que se realice, como son la utilización métodos geofísicos, o bien realizar la investigación del sustrato utilizando medios mecánicos, es decir la perforación de sondeos y la apertura de calicatas.

La incidencia medioambiental de la utilización de métodos geofísicos, puede considerarse nula por lo que ha sido seleccionada como metodología en las investigaciones previas. La valoración social y económica se considera también positiva, por no existir ocupaciones de terreno ni perturbaciones al medio social.

Segundo. Resumen del resultado del trámite de información pública y de las consultas.

2.1 Inicio consultas e información pública del proyecto.

Con fecha 19 de septiembre de 2024, el Servicio de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, como órgano sustantivo del proyecto, remite al Servicio de Medio Ambiente (actualmente Servicio de Calidad Ambiental), de la citada Delegación Provincial, documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada, tal y como se establece en el artículo 52, de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, que incluye: la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental, el justificante de pago de las tasas correspondientes al procedimiento medioambiental, y el documento ambiental.

Junto a esta documentación, el Servicio de Minas remite el Plan de Restauración al que se refiere el artículo 3, del R.D. 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, al objeto de que sea informado conforme al artículo 5, del citado Real Decreto, de acuerdo con las competencias de la autoridad ambiental competente.

Con fecha 25 de octubre de 2024, se publica en el DOCM número 208, el anuncio de 07/10/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre la admisión definitiva y sometiendo a información pública de la solicitud y plan de restauración del permiso de investigación Tres Amigos, número 4.239 (0-1-0). [2024/8021]

Conforme al artículo 53, de la citada Ley 2/2020, el Servicio de Medio Ambiente (actualmente Servicio de Calidad Ambiental), con fecha 22 de enero de 2025, inicia el periodo de consultas a las siguientes Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas (marcadas con asteriscos aquellas que han emitido informe o presentado alegaciones):

- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Medio Natural (*)
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Coordinador de la comarca de Los Navalmorales (*)
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Coordinador de la comarca de Toledo-La Sagra (*)
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Coordinador de la comarca de Madridejos (*)
- Consejería de Desarrollo Sostenible, Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Minas.
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dirección General de Transición Energética. Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, Servicio de Cultura (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
- Delegación Provincial de Sanidad. Servicio de Salud Pública.
- Red Eléctrica Española (*)
- Ayuntamiento de Cuerva.
- Ayuntamiento de Almonacid.
- Ayuntamiento de Chueca.
- Ayuntamiento de Gálvez.
- Ayuntamiento de Mascaraque.
- Ayuntamiento de Nambroca.
- Ayuntamiento de Polán.
- Ayuntamiento de Ajofrín.
- Ayuntamiento de Pulgar.
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas. Servicio de Protección Ciudadana (*)
- Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras (*)
- Demarcación General de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha (*)
- Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
- Acmaden Ecologistas en Acción de Toledo (*)
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
- WWF España.
- Asociación Toledo Aire Limpio.

Con fecha 4 de febrero de 2026, se informa al promotor que se publican los informes recibidos en la plataforma correspondiente, por si considera que debe introducir alegaciones a alguno de ellos, antes de la resolución del procedimiento, conforme al artículo 82 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Posteriormente, con fecha 15 de febrero de 2026, el promotor considera lo siguiente:

Se procederá, en consenso con los agentes medioambientales, ecologistas y entidades relacionadas, una evaluación más detallada de los potenciales riesgos a la fauna, de la forma más apropiada con el fin de mitigar en todo lo posible dicho impacto.

Las condiciones indicadas por el Servicio de Medio Natural se consideran oportunas y serán tenidas en cuenta en la planificación de los trabajos de investigación pertinentes.

Se solicitará autorización al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la ejecución de las obras a tenor de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

Y se continúa con la tramitación del expediente.

2.2. Aspectos más relevantes indicados en los informes y en las alegaciones, en la fase de consultas.

2.2.1. Servicio de Medio Natural: Informa con fecha 26 de agosto de 2025, que el ámbito del proyecto no incluye terrenos en Espacios Naturales Protegidos, espacios de Red Natura 2000 u otras Zonas Sensibles.

Algunas cuadrículas mineras del proyecto se incluyen en áreas críticas de lince ibérico y águila imperial ibérica, así como en Zona de Dispersión de águila imperial ibérica.

Desde este Servicio, se constata la presencia en el entorno del proyecto de especies de avifauna de esteparias y rapaces, así como la presencia de sus nidos. También la presencia de lince.

El proyecto no producirá afección a montes de utilidad pública. Se localizan varias vías pecuarias, que no podrán ser afectadas por los sondeos.

Analizada la documentación aportada por el promotor y la disponible por parte de este Servicio, el proyecto se considera viable ambientalmente respecto a los recursos naturales protegidos de nuestra competencia y se emite informe favorable, condicionado preceptivamente a las actuaciones que se reflejan en el apartado cuatro (4).

2.2.2. Confederación Hidrográfica del Tajo: Informa con fecha 10 de mayo de 2026, que en lo referente a zonas protegidas recogidas oficialmente en el Plan hidrológico de la parte española de la Demarcación hidrográfica del Tajo (PHT) 2023-2027, el área donde se desarrollan las actuaciones se encuentra dentro de la zona vulnerable "Madrid-Talavera-TiétarES030_ZVULES42_5", en numerosas zonas de abastecimiento, entre las que destaca "E. Guajaraz – Guajaraz- ES030ZCCM0000000025" y de las siguientes áreas de captación de la zona sensible:

- "Embalse de Guajaraz- ES030ZSENESECM489"
- "Embalse de Finisterre- ES030ZSENESECM494"
- "Embalse de Azután- ES030ZSENESECM495"
- "Embalse de El Castro- ES030ZSENESECM497"
- "Embalse de Castrejón- ES030ZSENESECM572"

En cuanto a aguas superficiales, según la cartografía consultada del Geoportal: <https://sig.mapama.gob.es/geoportal/>, la zona de actuación intercepta en algunos casos y se halla próxima en otros de cauces pertenecientes al sistema de explotación "Tajo Izquierda-ES030SEXP0000000006".

Se ha efectuado la consulta en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), <http://sig.mapama.es/snczi/>, obteniéndose los siguientes resultados:

Dominio Público Hidráulico:

- Vertiente del Junquillo: dispone de estudio específico identificado como ES030_DPH_X-06-98 perteneciente al estudio de SNCZI de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.
- Arroyo De Prado: Dispone De Estudio Específico Identificado Como Es030_dph_x-06-91 perteneciente al estudio de SNCZI de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.
- Arroyo Seco: dispone de estudio específico identificado como ES030_DPH_X-06-92 perteneciente al estudio de SNCZI de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

Zona de Flujo Preferente:

- Vertiente del Junquillo: dispone de estudio específico identificado como ES030_ZFP_X-06-98 perteneciente al estudio de SNCZI de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.
- Arroyo de Prado: dispone de estudio específico identificado como ES030_ZFP_X-06-91 perteneciente al estudio de SNCZI de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.
- Arroyo Seco: dispone de estudio específico identificado como ES030_ZFP_X-06-92 perteneciente al estudio de SNCZI de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsi): no se dispone de Arpsi.

Zonas inundables: Existe una delimitación cartográfica de la zona inundable por las avenidas de 10, 50, 100 y 500 años de:

- Vertiente del Junquillo: definidas como ES030_T010_X-06-98, ES030_T050_X-06-98, ES030_T100_X-06-98 y ES030_T500_X-06-98 respectivamente, pertenecientes al estudio de ESTUDIO DE DESARROLLO DEL SNCZI.
- Arroyo de Prado: definidas como ES030_T010_X-06-91, ES030_T050_X-06-91, ES030_T100_X-06-91 y ES030_T500_X-06-91 respectivamente, pertenecientes al estudio de ESTUDIO DE DESARROLLO DEL SNCZI.
- Arroyo Seco: definidas como ES030_T010_X-06-92, ES030_T050_X-06-92, ES030_T100_X-06-92 y ES030_T500_X-06-92 respectivamente, pertenecientes al estudio de estudio de desarrollo del SNCZI.

En relación a las aguas subterráneas, las instalaciones asientan sobre la masa de agua subterránea "Sonseca-ES030MSBT030.026", la cual se encuentra en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, según el Apéndice 15 del PHT. Concretamente, según el Apéndice 16 del mencionado Plan Hidrológico, la actuación se ubica en zonas donde sólo se otorgarán concesiones para abastecimiento de población (mapa número 3 del anexo cartográfico).

En base a todo lo anterior, el órgano de cuenca, propone una serie de indicaciones respecto a posibles afecciones durante la vigencia del permiso.

Dado que, durante la tramitación necesaria para la concesión/inscripción, el proyecto será sometido a la valoración de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo encargados de la gestión del dominio público hidráulico, se entiende que las actividades previstas deberán ajustarse a los requerimientos que surjan durante la y a los que queden recogidos en la Declaración de Impacto Ambiental.

Una vez realizada la solicitud, antes de su otorgamiento por parte de la CHT, se valorará si los recursos existentes son compatibles con el PHT en función de la actividad que se pretende desarrollar y del caudal que se solicita. Por lo tanto, será en ese momento en el cual la CHT se pronuncie acerca de este extremo.

2.2.3. Unidad Coordinadora provincial de Agentes Medioambientales. Coordinadores de las distintas Comarcas: Los informes emitidos por los agentes medioambientales de las distintas comarcas afectadas por el proyecto, indican entre otras cuestiones, que teniendo en cuenta que el citado estudio engloba varias parcelas de polígonos pertenecientes a varios términos municipales, en los cuales se cuenta con una diversidad de hábitats de fauna y vegetación, algunas de ellas siendo singulares o con alguna categoría de protección además de bienes de titularidad pública. Por ello, se deberá tener en cuenta las consideraciones que se reflejan en el apartado cuatro (4).

2.2.4. Servicio de Cultura: Con fecha 12 de marzo de 2025, se emite informe favorable a la realización de las labores de investigación proyectadas. Teniendo en cuenta que, dentro de las cuadrículas, se encuentran áreas de alta susceptibilidad de afección al Patrimonio Cultural y existen varios yacimientos documentados. Por ello se propone una serie de medidas a tener en cuenta que se indicarán en el apartado cuarto.

2.2.5. Servicio de Protección Ciudadana: Con fecha 19 de agosto de 2025, se emite informe en el que indica que, revisados los principales riesgos de posibles emergencias de protección civil, se concluye que aparecen en algunos de los términos municipales señalados, riesgos especialmente significativos que deriven en el establecimiento de medidas excepcionales de protección. Dichos riesgos se identifican en el apartado cuarto.

2.2.6. Dirección General de Carreteras: Con fecha 13 de junio de 2025, se emite informe en el que se indica que, desde el punto de vista ambiental no existe ningún tipo de afección en la red de carreteras autonómica. Además, en relación con la afección directa a la red de carreteras autonómica producida por este Permiso de investigación, se debe tener en cuenta una serie de condicionantes que se reflejan en el apartado cuarto.

2.2.7. Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha: Con fecha 20 de febrero de 2025, informa favorablemente al Permiso de Investigación.

2.2.8. Red Eléctrica Española: Con fecha 10 de marzo de 2025, se emite informe en el que se indica que, pueden resultar afectadas las siguientes instalaciones propiedad de Red Eléctrica:

- L/E a 220 kV D/C Aceca-Picón / El Emperador-Mora
- L/E a 220 kV D/C Aceca-Mora / El Emperador-Mora

2.2.9. Acmaden (Ecologistas en Acción): El informe de fecha 31 de enero de 2025, indica las siguientes sugerencias previas del grupo ecologista, a la evaluación ambiental:

- El documento ambiental presentado y consultable es deficitario en lo que al contenido de la información ambiental se refiere, especialmente en lo relativo a la presencia y estado de conservación en la zona de especies declaradas en peligro de extinción en la región castellano – manchega. Tal es el caso del Águila Perdicera y del Águila Imperial Ibérica.
- La ubicación seleccionada por el promotor, conforme al Plan de recuperación del Águila Perdicera, se encuentra inmersa en una importante área de dispersión de la especie.
- Algo similar cabe indicarse para el caso del Águila Imperial Ibérica. La alternativa 1 está completamente embutida en las zonas de importancia y dispersión que dispone la especie conforme a su respectivo Plan de Recuperación.
- La autorización ambiental para el desarrollo de este proyecto en su ubicación asociada a la alternativa 1 supondría una merma, un nuevo recorte de la calidad ambiental del hábitat de ambas especies de grandes rapaces declaradas “en peligro de extinción”. Esta circunstancia debe ser especialmente considerada si se tiene en cuenta que en toda esta comarca ya se han perdido buena parte de sus hábitats a consecuencia del desarrollo de otros proyectos o de catástrofes ambientales diversas.

Por todo lo anterior, mostramos nuestra oposición a la autorización ambiental de este proyecto (especialmente en su ubicación de la alternativa 1 seleccionada por el promotor) y en todo caso consideramos imprescindible que el órgano ambiental determine la obligatoriedad de que sea sometido a un procedimiento de evaluación ambiental no simplificado, sino ordinario.

Tercero. Análisis técnico del proyecto.

Una vez examinada la documentación aportada por el promotor, visto el resultado de las consultas realizadas y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, procede realizar el análisis, según los criterios recogidos en el anexo III, de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse o no a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.

El Permiso de Investigación engloba 300 cuadrículas mineras situadas en varios términos municipales Gálvez, Polán, Totanés, Cuerva, Pulgar, Mazarambroz, Ajofrín, Chueca, Orgaz, Nambroca, Villaminaya, Almonacid de Toledo, y Mascaraque (Toledo), teniendo por objetivo la investigación de todos los recursos de la Sección C (Cu, Sn, Ag, Pb, W y Te) y para un periodo de tres años.

Las actuaciones proyectadas que podrían producir afecciones sobre el medio ambiente se concretan en la ejecución de los sondeos de testigo continuo, el acceso de los vehículos y de la maquinaria perforadora a los puntos de sondeo seleccionados, la presencia temporal de personas, la generación de ruidos y de partículas emitidas a la atmósfera habituales durante el momento de la perforación de los sondeos y los posibles efectos adversos a la fauna y flora de la zona.

En cuanto a espacios protegidos, algunas de las cuadrículas mineras del proyecto, se incluyen en áreas críticas de lince ibérico y águila imperial ibérica, así como zona de dispersión de águila imperial ibérica. Se constata, además, la presencia de lince y de especies de avifauna de esteparias y rapaces (sisón, ganga, ortega, alcaraván, lechuza campestre, milano real, etc.) y sus nidos, más concretamente, se confirma la presencia estable y reproductora del águila imperial ibérica.

En relación a elementos geomorfológicos, existen zonas de berrocales graníticos, donde destacan algunas piedras singulares (piedras caballeras).

En cuanto a la afección al dominio público pecuario se localizan varias vías pecuarias (cañada de Sevilla, colada de la dehesa de Villaverde, cordel segoviano, vereda del camino Real de Menasalbas a Toledo y colada de los castillos a huerta francisco), que no podrán ser afectadas por los sondeos, por lo que se evitará que los sondeos se sitúen sobre el trazado de las vías pecuarias o su franja adicional de protección. Además de la anchura legal, se tendrá en cuenta esta franja de protección de 5 m que, según la normativa urbanística, tendrá la consideración de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, siéndole de aplicación las limitaciones que para este tipo de suelo establezca la planificación urbanística correspondiente.

En general, el área afectada por el proyecto, situada al noroeste de la población de Orgaz es una zona muy humanizada, donde abundan los cultivos agrícolas (viñas, olivar, almendro y cereal) y se localizan en un área cubierta de abundantes berrocales.

Respecto a la hidrología, la zona de estudio se encuentra dentro de la cuenca Hidrográfica del Tajo. La red superficial se localiza incluida en la zona vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar ES030_ZVULES42_5”, en varias zonas de abastecimiento, entre las que destaca “E. Guajaraz – Guajaraz- ES030ZCCM0000000025” y de varias áreas de captación ya expuestas anteriormente.

Con respecto a las aguas superficiales, la zona de actuación intercepta y se halla próxima a cauces pertenecientes al sistema de explotación “Tajo Izquierda-ES030SEXP0000000006”.

En cuanto a las aguas subterráneas, el permiso de investigación se sitúa sobre la masa de agua subterránea “Sonseca- ES030MSBT030.026”, la cual, cabe destacar que se encuentra en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo.

En lo que respecta a la generación de residuos peligrosos al tratarse de un proyecto de investigación, y no de explotación de los recursos mineros, los posibles residuos generados serán los procedentes del uso de la maquinaria de perforación y de la presencia de personas.

En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico de éste expediente de evaluación ambiental, y de acuerdo con la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 6/2024, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y a las resoluciones de 27.09.2023 y 24.05.2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, formula el presente informe de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto evaluado, siempre y cuando se realice en las condiciones señaladas en el documento ambiental y en las prescripciones de esta Resolución.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto, complementadas con las que se expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.

4.1. Recursos naturales y áreas protegidas.

Analizada la documentación aportada por el promotor y la disponible por parte de este Servicio, el proyecto se considera viable ambientalmente respecto a los recursos naturales protegidos de nuestra competencia y se emite informe favorable, condicionado preceptivamente a lo siguiente:

- En relación a la afección a dominio público pecuario se evitará que los sondeos se sitúen sobre el trazado de las vías pecuarias o su franja adicional de protección. Además de la anchura legal, se tendrá en cuenta esta franja de protección de 5 metros que, según la normativa urbanística, tendrá la consideración de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, siéndole de aplicación las limitaciones que para este tipo de suelo establezca la planificación urbanística correspondiente.
- Se debe evitar cualquier actuación que implique afección sobre vegetación natural.
- Se evitará realizar los trabajos de los sondeos durante el periodo comprendido entre los meses de marzo a junio (ambos incluidos), a fin de evitar las posibles molestias a aves esteparias y rapaces del entorno durante el periodo de reproducción y cría. En caso de la presencia cercana de nidos de estas especies sobre el suelo, se deberá cambiar la ubicación del sondeo para evitar molestias.

Los informes emitidos por los agentes medioambientales de las distintas comarcas afectadas por el proyecto, indican entre otras cuestiones, que teniendo en cuenta que el citado estudio engloba varias parcelas de polígonos pertenecientes a varios términos municipales, en los cuales se cuenta con una diversidad de hábitats de fauna y vegetación, algunas de ellas siendo singulares o con alguna categoría de protección. Por ello, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Para realizar el cronograma de actuaciones y una vez se tengan elegidas las coordenadas exactas para la ejecución de las calicatas y sondeos, será necesario consultar a la Delegación de Desarrollo Sostenible, al Servicio de Medio Natural, con la finalidad de adecuar las fechas de ejecución de aquellas calicatas que puedan producir molestias o alteraciones en el proceso reproductivo en las especies, sobre todo en aquellas protegidas o de interés especial.

Es de reseñar que el área de estudio abarca zonas de dispersión e importancia del águila Imperial Ibérica y águila azor perdicera, presencia de lince etc. Especies que, debido a su dispersión y gracias a los esfuerzos dirigidos a su conservación, están aumentando en número de parejas reproductoras, especialmente en águila imperial, nidificantes en la zona de estudio, con localizaciones de nidos que pueden verse modificadas hasta el momento de ejecución de las calicatas supeditado el plazo de obtención de los permisos y autorizaciones perceptivos.

Con la finalidad de dar celeridad a lo anteriormente expuesto, sería recomendable y necesario, que el promotor adjuntara un listado de coordenadas U.T.M en archivo formato Shape: Kml, Kmz del emplazamiento definitivo de las calicatas y sondeos, que permitan visionar de forma rápida, por parte de las diversas Secciones y Unidades, aquellas posibles afecciones y así poder aportar aquellas indicaciones y cambios que se deban realizar en el cronograma de operaciones de una manera actualizada y precisa.

No obstante, el promotor alega mediante escrito dirigido a este Servicio de Calidad Ambiental, que es consciente de la especial sensibilidad de determinadas especies presentes en el ámbito del proyecto y por ello, procederá, incluso en las fases tempranas, en consenso con los agentes medioambientales, ecologistas y entidades relacionadas, una evaluación más detallada de los potenciales riesgos a la fauna, y se procederá, a ser posible consensuadamente, de la forma más apropiada para mitigar en la medida de lo posible el potencial impacto a las mismas.

Respecto a la vegetación natural, se deberá evitar cualquier actuación que implique afección sobre vegetación natural, y en todo caso, para las labores que impliquen descuaje de cubiertas de matorral o arbolado, o la roturación de terrenos forestales, deberá solicitarse la preceptiva autorización al órgano medioambiental, en aplicación del artículo 49, de la Ley 3/2008, de 12 junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha, y de su modificación. Dicha autorización establecerá, en su caso, el condicionado aplicable para minimizar el impacto ambiental derivado.

Así mismo, los trabajos de investigación deberán evitarse durante los meses de marzo y junio, con el fin de reducir las posibles molestias a las aves esteparias y rapaces del entorno. En caso de presencia cercana de nidos de estas especies, se deberá cambiar la ubicación del sondeo.

4.2. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

De acuerdo con lo dispuesto por el organismo de cuenca, en su informe derivado del proceso de consultas realizado, resultan aplicables las siguientes consideraciones:

- Los sondeos deberán ser clausurados tras la finalización de la investigación en ellos.
- Se deberá garantizar la seguridad frente accidentes de todo tipo durante la vida útil de la perforación, incluida la clausura. El garantizar la seguridad es una obligación de los propietarios y/o titulares de los mismos y/o los que acometan la perforación y, por lo tanto, las responsabilidades recaen sobre ellos.
- Los sondeos y obras relacionadas (éstas últimas si existiesen, como, por ejemplo, balsas para recoger el material que se extrae con el sondeo, etc.) deberán ser ejecutados garantizando la no contaminación de las aguas superficiales o subterráneas. Para ello, se deberán tomar las medidas pertinentes además de seguir las indicaciones incluidas en el presente informe.
- En el caso de que sea necesario el uso de agua para la ejecución de los sondeos o lavado de material, deberá acreditarse su origen.
- Los lodos de perforación serán a base de agua y aditivos permitidos.
- En el caso de intercepción del nivel freático, lo que podría producir contaminación y/o alteración de la composición de las aguas subterráneas, para evitar la contaminación inmediatamente extraído el testigo continuo, se sellarán los sondeos con arena.

- Las captaciones directas de agua, tanto superficial como subterráneas, deberán contar con la preceptiva autorización del organismo de cuenca, todo ello sin perjuicio de los casos en los que sea de aplicación la tramitación de una correspondiente declaración responsable, conforme al artículo 72, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- En el caso de que alguno de los trabajos comprendidos en el permiso de investigación, así como los proyectos de explotación que pudieran derivarse del mismo, afectarán a los cauces existentes o a sus zonas de servidumbre y/o policía, se deberá solicitar autorización previa o declaración responsable ante el organismo de cuenca.
- No está permitido el vertido de los lodos de sondeos al terreno.
- Si fuera necesario la creación de balsas de lodos, estas deberán estar impermeabilizadas, al menos por una lámina plástica, y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes. Una vez finalizados los trabajos, deberán ser rellenadas con el material previamente extraído hasta adoptar la topografía original.

Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización.

4.3. Protección del suelo.

Debe evitarse la pérdida de las características del suelo vegetal, su contaminación y su compactación, por lo que previamente a la ubicación de la perforadora y sus instalaciones anexas, se retirará la capa vegetal de 0,50 m, que se acopiará en un lateral de la zona de trabajo para posteriormente reponerla en la fase de restauración.

Para evitar los problemas de compactación del suelo, sólo se permite el tránsito de vehículos por caminos e itinerarios ya existentes. Se evitará en lo posible la apertura de nuevos caminos.

4.4. Protección de la calidad del aire.

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como sus actualizaciones, son la legislación vigente en materia de la calidad del aire, que deberán tenerse en cuenta en todo momento de la vigencia del permiso de investigación, con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo, así como la emisión de gases; preventivamente se adoptarán las siguientes medidas:

- Siempre que sea necesario, y sobre todo en épocas de estiaje, se efectuarán riegos periódicos en las zonas de tránsito de maquinaria y en los caminos de acceso, para minimizar partículas de polvo en suspensión. Se aconseja el uso de aditivos higroscópicos en los riegos en pistas, sobre todo en época estival.
- La circulación de maquinaria y vehículos se realizará por caminos y vías existentes.
- Los vehículos circularán a menos de 20 km/h.
- Adecuado mantenimiento de los vehículos, evitando así un exceso de gases de combustión.
- Todos los trabajadores tendrán sus correspondientes medidas de protección personal contra el polvo.

4.5. Contaminación acústica: ruidos.

Toda actividad que genere contaminación acústica se regirá por lo establecido en el R.D 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y por las modificaciones introducidas en el R.D 524/2006, de 28 de abril, así como por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

Aquellos vehículos matriculados que circulen por vía pública durante el periodo de vigencia del permiso de investigación deberán estar en posesión de la revisión obligatoria, según establece el R.D 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.

En cuanto a la maquinaria utilizada en las labores de investigación, especialmente la perforadora, se regirá por la I.T.C. 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo", que desarrollan los artículos 10 a 15, del R.D 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Como norma general y para minimizar las posibles afecciones medioambientales, en los procesos de arranque y funcionamiento se utilizarán aquellas técnicas que manteniendo las condiciones de seguridad apropiadas disminuyan al máximo los niveles de ruido y vibraciones debidos a estos procesos. Por ello, en la maquinaria se adoptarán las medidas y dispositivos que lo reduzcan, se emplearán silenciosos en los tubos de escape y se hará un control periódico de rodamientos, engranajes y mecanismos en general.

Se trabajará en horario diurno, limitando la velocidad a 20 km/h, y proporcionando al personal de dispositivos homologados de protección auditiva.

4.6. Prevención de accidentes, vertidos incontrolados y emergencias.

Se estará a lo dispuesto en la Orden de 26.09.2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 16.05.2006 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, así como las Resoluciones que emita la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, sobre la prohibición temporal de quema de restos vegetales en el medio natural y trabajos con riesgo de incendios en las superficies forestales, y en particular:

- Se adoptarán las medidas necesarias para la prevención y la lucha contra incendios.
- Se establecerá la prohibición absoluta de encender hogueras, fuegos o cualquier tipo de incineración dentro del área del proyecto.
- En caso de que se observase la presencia de fuego incontrolado en el área del proyecto o sus inmediaciones, se activarán las emergencias necesarias llamando al número de teléfono 112.
- Se dispondrá de extintores de incendios adecuados y revisados a los tipos de fuegos que se puedan iniciar en las labores de perforación.
- En cumplimiento del artículo 113, del R.D. 863/1985, de 2 abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normal Básicas de Seguridad Minera, la zona de trabajo debe estar señalizada o cercada para evitar el acceso de personas ajenas al mismo. En general:
- No podrán realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres autorizados. En su defecto, el promotor deberá estar inscrito en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, como productor.
- Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la mayor brevedad posible, retirando la parte de suelo contaminado y entregándolo a gestor autorizado para su posterior tratamiento.
- En el caso de que aparezcan vertidos incontrolados de terceras personas, se procederá inmediatamente a la retirada de los mismos, y su eliminación a través de gestor autorizado.
- Cuando se estén llevando a cabo las diferentes labores de investigación, y más concretamente los sondeos, se señalizará el lugar correctamente con aviso de restricción de acceso, y dificultando el acceso de personas o vehículos mediante vallado provisional o acordonamiento efectivo para cumplir el objetivo de seguridad perseguido.

Se deberá tener especial atención a los Planes de Protección Civil de Castilla-La Mancha, en cuanto a riesgos radiológicos, riesgos de inundaciones y demás riesgos que pudieran surgir en el desarrollo de las labores propias del permiso de investigación.

4.7. Franjas de protección a infraestructuras, viales y zonas colindantes.

Sobre la afección a las vías pecuarias afectadas por la actuación del permiso de investigación en curso, se evitará que los sondeos se sitúen sobre el trazado de las mismas o sobre su franja de protección. Además de la anchura legal, se tendrá en cuenta una franja de protección de 5 m que, según la normativa urbanística, tendrá la consideración de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, siéndole de aplicación las limitaciones que para este tipo de suelo establezca la planificación urbanística correspondiente.

La misma protección se mantendrá a los caminos, manteniendo una distancia de seguridad de 5 m, medidos desde el borde del mismo.

4.8. Protección del Patrimonio Histórico.

En el caso de la aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el transcurso de las obras, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52, de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.

Será necesario informar a la Delegación Provincial del Servicio de Cultura, que previamente a la realización de los sondeos y calicatas mecánicas proyectados en las fases 2 y 3 de la investigación, la ubicación exacta en coordenadas UTM, así como de cualquier movimiento de tierra relacionado con el proyecto, indicando también sus características y dimensiones para poder evaluar posibles afecciones de estos al Patrimonio Cultural.

Del mismo modo, se remitirá a dicho Servicio de Cultura, los proyectos de explotación de cada frente minero dentro de la futura concesión para el estudio de las posibles afecciones al Patrimonio Cultural de cada uno de ellos.

En caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante la ejecución de los trabajos de investigación, se actuará conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, comunicando el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de estos.

4.9. Gestión de residuos.

Los residuos identificados como mineros están regulados por el R.D 975/2009, de 12 de junio, sobre explotación de los residuos de industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por explotaciones mineras, debiendo el promotor presentar junto con el plan de restauración de la explotación, un plan de gestión de los residuos mineros enfocado a su reducción, tratamiento, recuperación y eliminación teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible.

El promotor deberá inscribirse en el registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha como productor.

Aquellos residuos no identificados como mineros que pudieran generarse se gestionarán conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Por ello y como actividad generadora de residuos, el promotor está obligado a disponer de un contrato de tratamiento con gestor autorizado para su retirada, el cual se exige previo a la inscripción como productor anteriormente mencionada.

Dado que previo a la autorización sustantiva del proyecto se precisa la aprobación expresa del plan de restauración, conforme al artículo 5, del R.D 975/2009, de 12 de junio, sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas, y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, se considera imprescindible que él mismo se ajuste a la presente Resolución, cuya finalidad deberá ser igualmente la minimización de aquellos aspectos de la actividad que puedan tener efectos negativos sobre el medio ambiente o la salud de las personas.

Se deberá cumplir con lo establecido en el R.D 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, especialmente en lo que respecta a la notificación previa del traslado y al documento de identificación de traslado de residuos. Para su correcta aplicación podrá utilizarse la plataforma electrónica INDA habilitada al efecto por el órgano ambiental, en el siguiente enlace web (<https://agricultura.jccm.es/ova/servicios.jsp>)

Para su tratamiento se realizará una separación en origen, evaluando cuantitativamente los residuos producidos, clasificándolos, y posteriormente entregarlos a gestor autorizado.

Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos deberá ponerse en conocimiento del órgano ambiental.

4.10. Adecuación urbanística.

Para poder llevar a cabo las labores de investigación se deberán tener en cuenta las normas urbanísticas del municipio afectado.

En el caso de que se instalarán balsas de lodos, y se hubiera generado huecos por debajo de la cota original, una vez finalizados los trabajos deberán ser rellenados a cota original.

El informe de la Dirección General de Carreteras, de fecha 13 de junio de 2025, indica que los tramos de las carreteras CM-401, CM-410, CM-4013 y CM-4022 que se sitúan en el ámbito del permiso de investigación, presentan accesos a caminos agrícolas. Durante las fases de investigación, cabe suponer que los accesos existentes a estos caminos agrícolas son válidos, ya que se usarán de forma temporal y por una intensidad de tráfico similar a la que actualmente presentan como caminos agrícolas.

En cualquier caso, si se requiere la creación de un nuevo acceso desde las carreteras CM-401, CM-410, CM-4013 o CM-4022, o se produce un cambio de uso de los accesos existentes, se debe tener en cuenta lo establecido en los artículos 66 y siguientes del Reglamento de la Ley 9/90 de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, (Decreto 1/2015 de 22 de enero), por lo que resulta imprescindible la solicitud expresa de acceso, acompañada de

un proyecto técnico elaborado por técnico competente, en el que se describa y justifique la solución a adoptar e incluya al menos lo siguiente:

- Estudio y justificación de la intensidad horaria y de la tipología de los vehículos que utilizarán el acceso, distinguiendo entre vehículos ligeros y pesados.
- Estudio de visibilidades, disponibles y requeridas, para la realización de los distintos movimientos, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa vigente.
- Estudio y justificación de la tipología del acceso de acuerdo con lo establecido en la Orden Circular 1/2019 sobre Accesos a la Red de Carreteras Autonómicas.
- Plano de planta con las características geométricas del acceso propuesto para su valoración.
- Descripción y planos de las actuaciones relativas a drenaje, afirmado y señalización en la zona del acceso. En este sentido, en el caso de requerirse la colocación de paso salvacunetas, deberá realizarse un estudio hidráulico detallado para determinar la geometría, que tendrá un diámetro mínimo de 800 mm, y sus embocaduras deberán ejecutarse con forma de pico de flauta, o actuación similar, tal y como se establece en la Orden Circular 32/2014 sobre Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos.
- Presupuesto, en el que figuren las mediciones y valoración de todas las unidades que componen el acceso.
- Documentación acreditativa para la disponibilidad de los terrenos que resulten necesarios para la construcción del acceso en las zonas de afección de las carreteras autonómicas y que no sean de titularidad pública.

En relación a la disponibilidad de los terrenos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 69.1 y 56.2.c del Reglamento de la Ley 9/90, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 1/2015, de 22 de enero, se deberá acreditar la disponibilidad de los terrenos que resulten necesarios para construcción de las actuaciones en las zonas de afección de las carreteras que no sean de titularidad pública.

Se deberá solicitar la correspondiente autorización al Servicio de Conservación y Explotación, de todas aquellas actuaciones que se sitúen dentro de la zona de afección de las carreteras autonómicas, debiendo presentarse la documentación técnica correspondiente (sondeos, accesos, etc.), acompañada de la autorización otorgada por el órgano competente para los trabajos del proyecto de investigación.

Del mismo modo, se deberá solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la autorización correspondiente para la ejecución de las obras, a tenor de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. Asimismo, los proyectos definitivos deberán cumplir con lo establecido en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, en el Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/1994) y demás normativa de aplicación.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

La vigilancia ambiental se llevará a cabo mediante la comprobación del cumplimiento de cada una de las medidas preventivas y correctoras definidas en la presente Resolución, en el Documento Ambiental presentado y en el Plan de Restauración aprobado, así como aquellas otras complementarias que expresamente indiquen las respectivas administraciones minera y/o medioambientales competentes.

De acuerdo con el artículo 64.1, de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, sin perjuicio de las comprobaciones que el órgano ambiental pueda realizar de acuerdo al apartado 4, del mismo artículo.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado cuarto se considera necesario que el promotor del proyecto remita un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones de esta Resolución, con la periodicidad establecida en el apartado siguiente. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas prevista en el programa de vigilancia ambiental, conforme establece el artículo 64.2, de la Ley 2/2020, que deberá remitirse tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental, debiendo estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, que se presentará en el primer trimestre del año.

Para llevar a cabo el seguimiento interno del programa de vigilancia ambiental se nombrará a un responsable que deberá registrar todas las actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.

El programa de vigilancia ambiental deberá prestar especial atención a los siguientes puntos:

- Control de la posible presencia de vertidos que deberán ser retirados y gestionados inmediatamente, con especial vigilancia de los documentos generados en la gestión de los mismos.
- Control de los niveles de ruido y polvo generados, analizando la efectividad de las medidas correctoras adoptadas y la necesidad de mejorarlas.
- Vigilancia de la no afección al nivel freático.
- Verificación de no afección a las franjas de protección de las vías pecuarias, de los caminos y del dominio público hidráulico.
- Control de la presencia de especies recogidas dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos y su notificación al Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
- Supervisión de las medidas a llevar a cabo impuestas por el Servicio de Medio Natural, con especial atención a las especies incluidas en los Planes de Recuperación y Conservación de las especies amenazadas en Castilla La Mancha.
- Revisión de
- Supervisión de aquellas otras actuaciones orientadas a la prevención y corrección del medio ambiente expresamente citadas en el apartado cuarto de esta Resolución.

Todas las mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán archivar y custodiarse de forma fácilmente accesible, bien a pie de obra o en oficina, bien de forma digital o electrónica y se mantendrán a disposición de las autoridades las autorizaciones relacionadas con este expediente.

Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben adoptar en la realización de los trabajos de explotación a lo largo de toda la vida de la explotación.

De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, para una mejor consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Sexto. Documentación adicional.

Desde el momento de la publicación de la presente Resolución, la documentación a presentar por parte del promotor ante el órgano sustantivo y el ambiental, será la siguiente:

a) Previamente a la autorización del proyecto:

- Notificación de la persona designada como responsable del cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.
- Listado final de las parcelas y polígonos, afectadas por los sondeos, en formato shapefile.

b) Previo al inicio de la actividad:

- Comunicación de la fecha de inicio de la actividad al órgano medioambiental, de conformidad con el artículo 54.4, de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Asimismo, se comunicará el final de las actuaciones de restauración.
- Autorización o licencia de obras municipal del municipio afectado en la que se certifique expresamente la compatibilidad de los trabajos con la normativa urbanística.
- Otorgamiento del proyecto por el órgano sustantivo. En este punto se recuerda que este Informe de Impacto Ambiental constituye el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental, conforme a la propia definición dada en el artículo 4.3, apartado e), de la Ley 2/2020.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de todos los residuos generados durante el funcionamiento de la actividad.
- Autorización del Servicio de Medio Natural, en el caso de que fuera necesario el descuaje de cubierta de matorral o arbolado, la roturación de terrenos forestales, o se afectará a las vías pecuarias.
- Comunicación previa al Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, de la realización de los sondeos mecánicos proyectados, sus características, dimensiones y ubicación exacta en coordenadas UTM para evaluar posibles afecciones de estos al Patrimonio Histórico.
- Comunicación al Servicio de Calidad Ambiental, del consenso entre el promotor y los agentes medioambientales, ecologistas y otras entidades relacionadas, de la realización de una evaluación más detallada de los potenciales riesgos a la fauna.

c) A partir del primer año de explotación:

- Informe de seguimiento, en el primer trimestre del año, y durante toda la vigencia del permiso de investigación, del cumplimiento de las condiciones establecidas, de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias indicadas en el apartado 5, de esta Resolución. Se incluirá información generada por la gestión de residuos.

Séptimo. Otras consideraciones.

a) Vigencia y prórroga de la presente Resolución.

Tal y como se establece en el artículo 54.4, de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en el artículo 55. En el caso de pérdida de vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto.

El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia antes de que transcurra el plazo de cuatro años indicados en el párrafo anterior, conforme al artículo 55.1, de la Ley 2/2020. La solicitud formulada por el promotor suspenderá este plazo.

El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de tres meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Transcurrido el plazo sin que el órgano ambiental haya resuelto sobre la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental, se entenderá desestimada la solicitud de prórroga.

b) Comunicación de inicio y cese de la actividad, y cambio de titularidad.

El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo del proyecto, así como su cese parcial o total, y el traspaso de titularidad, en su caso.

c) Modificaciones de proyecto.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

El procedimiento de modificación del informe de impacto ambiental podrá iniciarse de oficio o a solicitud del promotor, y se regirá por las mismas disposiciones que establece el artículo 49, para la modificación de la declaración de impacto ambiental.

d) Otras autorizaciones.

La presente resolución no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

e) Publicación.

Esta Resolución se remitirá al promotor y al órgano sustantivo y se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 54.3, de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. De conformidad con el artículo 56.4, de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de 15 días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

f) Recursos.

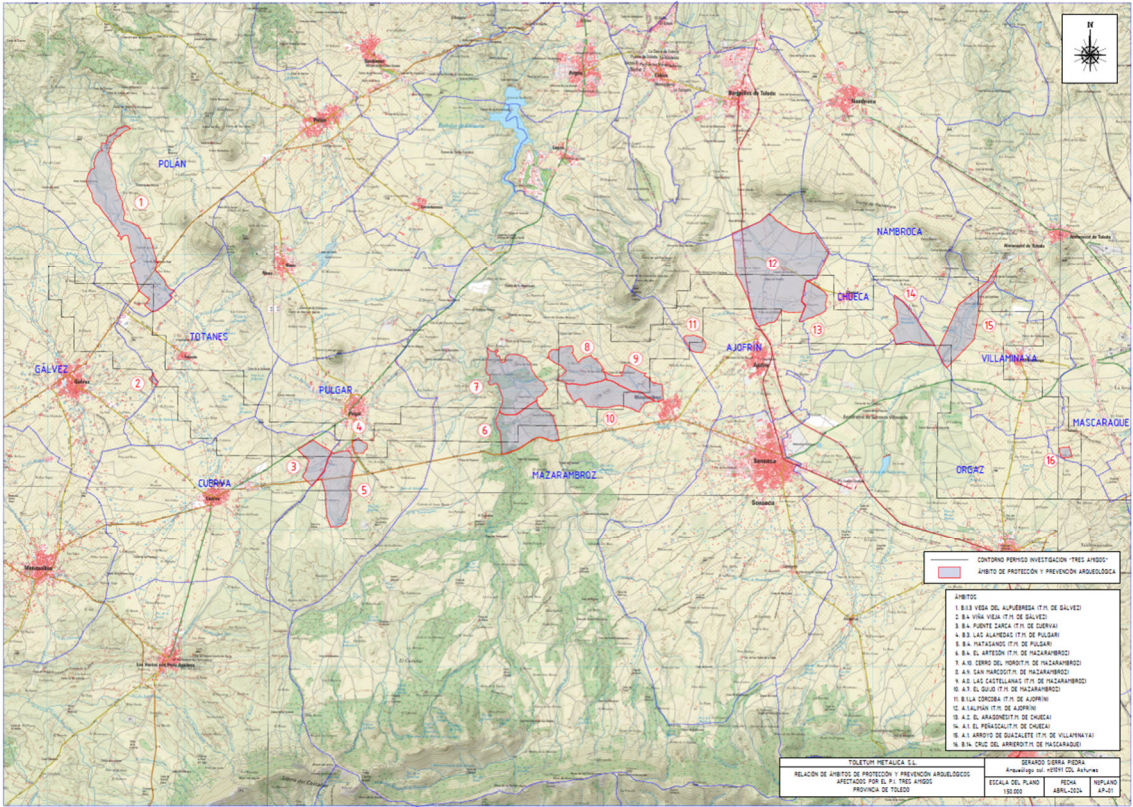
De acuerdo con el artículo 54.4, de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro por el que se autoriza el proyecto, en su caso.

Toledo, 26 de mayo de 2026

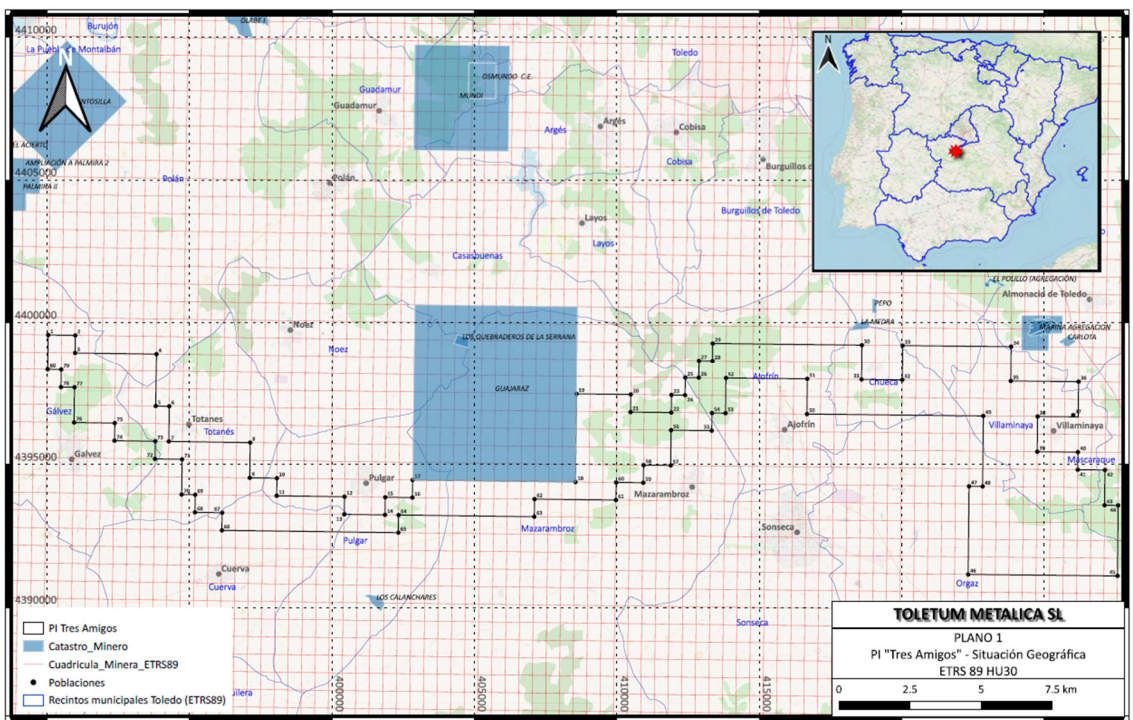
El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

ANEXO CARTOGRAFICO

1. MAPA N°1: MAPA CARTOGRAFICO UBICACION PERMISO DE INVESTIGACION



2. MAPA N°2: SITUACION GEOGRAFICA



3. MAPA N°3: MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN RIESGO DE NO ALCANZAR EL ESTADO CUANTITATIVO

